基隆市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用辦法總說明

查所擬『**基隆市建築物附建防空避難設備暨停車空間繳納代金及管理使用辦法**』係依建築法第 102-1 條規定辦理訂定。原本市所訂「基隆市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」，係於九十年八月二十三制定公布，係僅解決本市「**停車空間**」單一部分。

由於近年來相關單位單行規定修改甚多極需配合修正，以及建築師公會、建築開發投資商業同業公會等反映意見，故本案主要加入「**防空避難設備**」部分除參照各相關單位之意見並參酌宜蘭縣政府所擬「宜蘭縣建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用辦法」訂之。本使用管理辦法草案若通過後發布施行同時原「基隆市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」依程序公布廢止。

本辦法共計九條、訂定重點說明如下：

一、明定本辦法之法源依據。《**第一條**》

二、規範停車空間繳納代金適用範圍：建築基地面積在 500 平方公尺以下及附設停車空間在「十輛」以下、或因地形特殊或都市計畫限制車輛無法通行進入者、建築基地鄰接道路坡度超過一比六者、或建築物因增建、改建或變更使用需增設停車空間者。《**第二條**》

三、規範防空避難設備繳納代金適用範圍：面積未達 100 公尺者或建築基地地面以下為流砂、湧泉、溫泉及開挖確有面困難者或建築物辦理增建、變更使用需增設防空避設備者或因特殊情形施工困難者。《**第三條**》

四、規範原自治條例公布前原有建築物附設停車空間，符合第二條規定者，所有權人得申請繳納代金，免予附設《**第四條**》。

五、「防空避難設備」及「停車空間」繳納代金之計算依據公式《**第五條**》。

六、建築物所附設防空避難設備或停車空間以繳納代金者，應於領取使用執照或變更使用執照前，繳交於本府市庫。《**第六條**》。

七、規範本府所收取繳納之代金，由本府集中統一集中興建購置停車空間，不得移作他用《**第七條**》。

八、規範本府所收取繳納之代金，其興建完成或購置之停車空間所有權登記為本府所有。並由本府核定管理機關負責或委外管理維護

《**第八條**》。

九、規定辦法發布日施行《**第九條**》。